

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עודד פורר
אביגדור ליברמן
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי
חמד עמאר

1798/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תגמולים למתנדב בצוות חירום יישובי או שכונתי), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 287. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 287, אחרי פסקה (12) יבוא :

"(13) מי שמתנדב, שלא בשכר, בצוות חירום שכונתי או יישובי המוכר על ידי הרשות המקומית שבמסגרתה הוא פועל."

דברי הסבר

פרק י"ג לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – החוק), מאפשר למתנדב להיות מבוטח במסגרת פעילותו ההתנדבותית כך שתקום זכאות לגמלאות במקרה של פגיעה בו תוך כדי ועקב ההתנדבות או בדרך אליה וממנה, אם הוא עומד בהוראות סעיף 287 לחוק לעניין ההגדרה "מתנדב". מטרתה של הצעת חוק זו להוסיף להגדרה "מתנדב" האמורה את מי שמתנדב במסגרת צוות חירום שכונתי או יישובי, הידוע גם בשם "צוות חוסן".

פעילותם ההתנדבותית של צוותים אלה ושיתוף הפעולה שלהם עם הרשויות המקומיות, חיונית להתמודדות של הקהילות שבהן הם פועלים עם מצבי משבר שונים ובכלל זה פעולות איבה, אסונות טבע, מצבי חירום סביבתיים או בריאותיים ומשברים כלכליים וחברתיים.

בתקופות משבר ובמצבי חירום מתמשכים מתקשים בעלי התפקידים הרשמיים לעמוד בנטל המשימות ובעומס הנפשי והפיזי המוטלים עליהם לאורך זמן. המתנדבים בצוותי החירום הקהילתיים מסייעים לאותם בעלי תפקידים תוך הפחתת הנטל הפיזי והנפשי המוטל עליהם.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

הצעת חוק זו נועדה לעגן את זכאות המתנדבים במסגרות אלו לתגמולים למתנדבים לפי חוק הביטוח הלאומי, על מנת לעודד את ההתנדבות לרווחת החברה בהווה ובעתיד.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/20/3834) ועל שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1224 ; 1760/23).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)